



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



PERIÓDICO OFICIAL

GACETA DEL GOBIERNO

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México



Dirección: Mariano Matamoros Sur núm. 308, C.P. 50130.

Registro DGC: No. 001 1021

Características: 113282801

Fecha: Toluca de Lerdo, México, viernes 29 de agosto de 2025

SUMARIO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL DE
NORMAS Y POLÍTICAS PARA EL GASTO PÚBLICO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.



TOMO

CCXX

Número

38

300 IMPRESOS

SECCIÓN SEGUNDA

A:202/3/001/02

"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL DE NORMAS Y POLÍTICAS PARA EL GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: Estado de México ¡El poder de servir! y una leyenda que dice: FINANZAS, Secretaría de Finanzas.

OSCAR FLORES JIMÉNEZ, SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 78 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 305, 307, 309, 310, 312, 314, 317, 317-BIS, 318, 327, 327-A, 327-C, 327-D, 344 Y 348 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 4, 23 FRACCIÓN III, 28 Y 29 FRACCIONES I, XI Y XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 Y 7 FRACCIONES II, X INCISOS A), C) Y E) Y XLIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS; Y

CONSIDERANDO

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación, establece como prioridad la erradicación de la corrupción, la promoción de un gobierno austero, honesto y cercano al pueblo, así como la gestión responsable, eficiente y transparente del gasto público, orientado a la justicia social y al bienestar colectivo;

Que el ejercicio de los recursos públicos debe realizarse conforme a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas, establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollados en el marco normativo aplicable en materia de disciplina y responsabilidad financiera, integrado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normativa aplicable;

Que en el ámbito estatal, el ejercicio y control del gasto público se rige por los mismos principios constitucionales, y se encuentra regulado por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que forman parte del andamiaje jurídico para prevenir actos de corrupción, fomentar la rendición de cuentas y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de la población mexiquense;

Que el Gobierno del Estado de México debe privilegiar un enfoque estratégico en la gestión del gasto, que vincule el presupuesto a indicadores de desempeño y metas verificables, impulsando programas de alto impacto social, especialmente aquellos dirigidos a reducir desigualdades estructurales y garantizar derechos fundamentales;

Que la existencia de procedimientos normativos claros para la autorización y ejecución de adecuaciones presupuestarias es indispensable para otorgar certeza jurídica a las dependencias y entidades públicas, fortalecer la disciplina fiscal, reducir discrecionalidades y garantizar una administración pública alineada a resultados;

Que la Secretaría de Finanzas del Estado de México, como órgano rector en materia presupuestaria, tiene la atribución y el deber de emitir disposiciones normativas que regulen, armonicen y modernicen la gestión financiera de la administración pública estatal, asegurando su conformidad con el marco jurídico aplicable, la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos y la generación de valor público con enfoque social.

En mérito de lo expuesto, a fin de contar con las disposiciones presupuestarias y administrativas de observancia general, aplicables en el ejercicio de recursos públicos, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL DE NORMAS Y POLÍTICAS PARA EL GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ÚNICO: Se emite el **MANUAL DE NORMAS Y POLÍTICAS PARA EL GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

CONTENIDO**CAPÍTULO PRIMERO. MARCO NORMATIVO APLICABLE.****CAPÍTULO SEGUNDO. DISPOSICIONES GENERALES.**

Reglas Generales.

Definiciones.

CAPÍTULO TERCERO. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.**CAPÍTULO CUARTO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.**

Comunicación y calendarización del PEGEM.

Clave presupuestaria.

Ejercicio del presupuesto.

A) Documentos utilizados para el ejercicio y comprobación del presupuesto.

Ejercicio de los recursos federales.

Gasto de inversión.

Afectación y registro presupuestario.

Fondo fijo de caja.

A) Autorización.

B) Afectación.

C) Comprobación.

D) Reembolso.

Transferencias de recursos a entidades públicas y fideicomisos públicos.

Servicios personales.

Dictamen de evaluación programática.

Adquisición de bienes muebles e intangibles.

Gastos a comprobar.

Comprobación de recursos.

CAPÍTULO QUINTO. ADECUACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIAS.

Traspasos presupuestarios internos.

Traspasos presupuestarios externos.

Dictamen de reconducción y actualización programática-presupuestal.

CAPÍTULO SEXTO. INGRESOS ADICIONALES.

Ahorros, economías y disponibilidades del presupuesto.

CAPÍTULO SÉPTIMO. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS.

Otorgamiento de subsidios y ayudas.

Donativos.

A) Recepción.

B) Otorgamiento.

CAPÍTULO OCTAVO. CONVENIOS DE SANEAMIENTO FINANCIERO.**CAPÍTULO NOVENO. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.****CAPÍTULO DÉCIMO. REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.**

CAPÍTULO PRIMERO MARCO NORMATIVO APLICABLE

Artículo. 1.- La normatividad aplicable para el presente Manual es la siguiente:

I. Normas constitucionales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

II. Leyes generales y federales

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

III. Leyes estatales

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Ley para la Coordinación y el Control de Organismos Auxiliares del Estado de México.

Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

Ley de Planeación del Estado de México.

Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente.

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Código Administrativo del Estado de México.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

IV. Reglamentos

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México.

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría.

V. Normativa administrativa y técnica

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para los Entes Públicos del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Normas Administrativas en materia de Gestión del Capital Humano; Profesionalización de Servidores Públicos; Desarrollo e Innovación Institucional y Gestión Documental y Administración de Archivos para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.

Acuerdo por el que se establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las Dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

VI. Instrumento de planeación

Plan de Desarrollo del Estado de México.

CAPÍTULO SEGUNDO DISPOSICIONES GENERALES

Reglas generales

Artículo 2.- El presente Manual tiene por objeto establecer las normas, criterios y políticas generales que deberán observar los Entes Públicos en el Estado de México para el adecuado ejercicio, control, registro, seguimiento y evaluación del gasto público, con base en los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad hacendaria.

Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en este Manual son de observancia obligatoria para las Unidades Ejecutoras del Gasto que integran la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Su aplicación será extensiva a cualquier otro Ente Público cuando así lo determine expresamente la normatividad aplicable o los instrumentos jurídicos suscritos con el Gobierno del Estado.

Artículo 4.- Este Manual deberá interpretarse conforme a los principios de legalidad, supremacía constitucional, jerarquía normativa y armonización contable.

En caso de duda o conflicto interpretativo, prevalecerá el sentido que otorgue mayor eficacia al cumplimiento de los fines del gasto público y al principio de interés público.

Para efectos de aplicación supletoria, se atenderá lo dispuesto en el Código, así como en la normatividad federal en materia de gasto público, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.

Cualquier laguna o supuesto no previsto en este Manual será resuelto por la Secretaría, mediante disposiciones administrativas de carácter general o interpretaciones vinculantes, de acuerdo a su ámbito de competencia.

Artículo 5. - Son sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Manual:

- I. Los Entes Públicos del Estado de México, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México;
- II. Las Unidades Ejecutoras del Gasto, responsables del ejercicio, control, seguimiento, comprobación y evaluación de los recursos públicos asignados mediante el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México;
- III. Las personas servidoras públicas que, en razón de sus funciones, intervengan en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, contabilidad, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas del gasto público;
- IV. Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y demás entes públicos estatales que administren recursos públicos estatales, cuando la normatividad aplicable o convenios específicos así lo dispongan.

El incumplimiento a las obligaciones derivadas de este Manual será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; así como de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Definiciones

Artículo 6.- Para los efectos del presente Manual, se entenderá por los conceptos y términos utilizados en su contenido, lo siguiente:

- I. **Adecuaciones presupuestarias:** Modificaciones de las estructuras funcional programática, administrativa y económica, a los calendarios, las ampliaciones y reducciones al PEGEM;
- II. **ADEFAS:** Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores;
- III. **Ampliación de Recursos Presupuestarios:** Adecuación presupuestaria que implica aumento a la asignación original o modificada del PEGEM, que es financiada con recursos de la Hacienda Pública Estatal o Federal, ya sean provenientes de reasignaciones, ingresos excedentes o remanentes de ejercicios fiscales anteriores;
- IV. **Ampliación Presupuestaria Líquida:** Adecuación presupuestaria que implique el aumento de recursos a la asignación original o modificada del PEGEM, que es financiada con recursos de la hacienda pública estatal, ya sean provenientes de reasignaciones, ingresos de libre disposición o remanentes de ejercicios fiscales anteriores;
- V. **Ampliación Presupuestaria No Líquida:** Adecuación presupuestaria que implique recursos adicionales al presupuesto autorizado, cuya fuente de financiamiento son las transferencias federales o ingresos propios;
- VI. **Ahorros Presupuestarios:** Remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas de actividad establecidas;

- VII. **Ayudas:** Asignaciones presupuestarias de carácter subsidiario que los Entes Públicos otorgan a instituciones, a las personas y a los diversos sectores de la población con fines sociales;
- VIII. **Caja General:** Caja General de Gobierno, dependiente de la Dirección General de Tesorería de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Finanzas;
- IX. **Calendario:** Calendario Programático-Presupuestario;
- X. **Clasificador por Objeto del Gasto Estatal-Municipal:** Listado que sirve como instrumento que permite registrar presupuestariamente de manera ordenada, sistemática y homogénea, las adquisiciones, los pagos y las erogaciones autorizadas en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto;
- XI. **Clave Presupuestaria:** Agrupación de los componentes de las clasificaciones que refiere el artículo 17 del presente Manual, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas clasificaciones, y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del PEGEM, con las etapas de control y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto;
- XII. **Capítulos de Gasto:** Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos, conforme a la Clasificación por Objeto del Gasto emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- XIII. **Código:** Código Financiero del Estado de México y Municipios;
- XIV. **Contaduría:** Contaduría General Gubernamental de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas;
- XV. **Contraloría:** Secretaría de la Contraloría;
- XVI. **Contra-recibo:** Documento único no negociable expedido por la Tesorería, para el trámite ante la Caja General.
- XVII. **Coordinadora de Sector:** Dependencia de la Administración Pública Estatal, responsable de orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las propias Dependencias y Entidades Públicas que forman parte de su sector; misma que actúa como enlace con sus coordinadas, entre éstas y las Dependencias normativas y globalizadoras;
- XVIII. **Dependencias:** Instituciones públicas subordinadas en forma directa al Poder Ejecutivo Estatal, incluyendo a sus Unidades de Apoyo Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos encomendados;
- XIX. **DGEDI:** Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas;
- XX. **DGPYGP:** Dirección General de Planeación y Gasto Público de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas;
- XXI. **Disponibilidades presupuestarias:** Recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado;
- XXII. **Economías:** Remanentes de recursos presupuestarios no devengados del presupuesto modificado dentro de un periodo determinado, los cuales comprenden para fines enunciativos, mas no limitativos, los derivados de la aplicación de las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, entre otros;
- XXIII. **Entes Públicos:** Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos del Estado; los municipios; los Organismos Descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos estatales y municipales, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones de forma conjunta o individual, según sea el caso;
- XXIV. **Entidades Públicas:** Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y Fideicomisos Públicos;
- XXV. **Estructura Programática:** Conjunto de categorías y elementos programáticos que sirven para dar orden y dirección al gasto público, para conocer el rendimiento esperado de la utilización de los fondos públicos y para vincular los propósitos de las políticas públicas derivadas del Plan de Desarrollo del Estado de México, así como de los Planes de Desarrollo de los municipios y de los diversos programas que se deriven de dichos instrumentos, con el objetivo de las Dependencias y Entidades Públicas.
- XXVI. **Fondo:** Al Fondo Fijo de Caja, que es el monto de dinero que dispongan las Unidades Ejecutoras para el ejercicio de los recursos presupuestarios, orientados a cubrir necesidades mínimas y urgentes de gasto, que no rebasen los límites autorizados en la normatividad vigente.

- XXVII. **Fuente de Financiamiento:** Origen de los ingresos que obtiene el Estado para financiar el gasto público, tales como recursos fiscales, ingresos propios, recursos federales, entre otros;
- XXVIII. **Gasto Corriente:** Erogaciones realizadas por los Entes Públicos, con cargo a los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 4000, que no tienen como contrapartida el registro de un activo;
- XXIX. **Gasto de Inversión:** Erogaciones realizadas por los Entes Públicos, destinadas al pago de obras públicas, adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles y ejecución de proyectos productivos de carácter social con cargo a los capítulos de gasto 5000, 6000 y 7000;
- XXX. **Gasto no programable:** Gasto que se destina al cumplimiento de obligaciones como: pagos pendientes de años anteriores, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con la deuda, recursos transferidos a los municipios, a través de las Participaciones Federales y Estatales, que afectan los capítulos de gasto 8000 y 9000;
- XXXI. **Ingresos Adicionales:** Recursos económicos que se obtengan como ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente y que se generen por cualquiera de las fuentes de captación establecidas por la propia Ley.
- XXXII. **Ley de Disciplina Financiera:** Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- XXXIII. **Manual:** Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México;
- XXXIV. **MIR:** Matriz de Indicadores para Resultados; instrumento de planeación estratégica del PbR que permite mejorar la lógica interna y el diseño de los Programas presupuestarios. Identifica objetivos, relaciones causales, indicadores, medios de verificación y supuestos o riesgos que pueden influir en su éxito o fracaso. Permite focalizar esfuerzos hacia la consecución de objetivos y retroalimentar el proceso presupuestario;
- XXXV. **MML:** Metodología del Marco Lógico; herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causa-efecto, medios y fines. Facilita la conceptualización y diseño de programas mediante la identificación de su fin, propósito, componentes y actividades;
- XXXVI. **Organismos Autónomos:** Entidades que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión e independencia de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
- XXXVII. **Plan de Desarrollo:** Plan de Desarrollo del Estado de México vigente;
- XXXVIII. **Poder Judicial:** Órgano de la entidad encargado de resolver conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público, así como de proteger los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Federal, Estatal y los tratados internacionales;
- XXXIX. **Poder Legislativo:** Poder Legislativo del Estado de México, asamblea denominada Legislatura del Estado, encargada principalmente, de expedir decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado;
- XL. **PbR:** Presupuesto basado en Resultados; modelo que incorpora consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de recursos públicos, con el fin de mejorar la calidad del gasto y fortalecer la rendición de cuentas;
- XLI. **PEGEM:** Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente;
- XLII. **Programa presupuestario:** Conjunto de acciones dirigidas a resolver un problema vinculado a la población, operadas por los Entes Públicos. Se identifican mediante categorías programáticas que permiten organizar las asignaciones de recursos de forma representativa y homogénea;
- XLIII. **SAByS:** Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios;
- XLIV. **Secretaría:** Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México;
- XLV. **SIT:** Sistema Integral de Tesorería;
- XLVI. **SPP:** Sistema de Planeación y Presupuesto;
- XLVII. **Subejercicios:** Las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución;
- XLVIII. **Subsecretaría:** Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas;
- XLIX. **Tesorería:** Dirección General de Tesorería de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Finanzas;
- L. **UIPPE:** Unidades de información, Planeación, Programación y Evaluación o sus equivalentes de las Dependencias y Entidades Públicas; las cuales son unidades administrativas que desarrollan las funciones de generación de información, planeación, programación y evaluación;

- LI. **Unidades de Apoyo Administrativo:** Coordinaciones Administrativas, Direcciones de Administración y Finanzas o sus equivalentes de las Dependencias y Entidades Públicas, responsable de la dirección, coordinación, ejecución y consolidación de información en el ejercicio del gasto público;
- LII. **Unidades Ejecutoras:** Unidades administrativas subordinadas a una Unidad Responsable, en la cual se desconcentra parte del ejercicio presupuestario, con el objeto de cumplir con eficiencia la misión encomendada, y
- LIII. **Unidades Responsables:** Las Secretarías, Dependencias o Áreas administrativas subordinadas en forma directa a la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos de orden administrativo que tiene encomendados.

En caso de duda o conflicto interpretativo, las definiciones deberán analizarse en concordancia con lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Clasificador por Objeto del Gasto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia.

CAPÍTULO TERCERO PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 7.- La Secretaría coordinará la programación y presupuestación del gasto público de las Dependencias y Entidades Públicas del Poder Ejecutivo; mientras que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, lo harán a través de sus Unidades de Apoyo Administrativo, debiendo coordinarse con la Secretaría a fin de establecer los mecanismos para realizar dichos procesos.

Artículo 8.- Las Unidades Ejecutoras deberán sujetarse al presupuesto aprobado a fin de cumplir con los objetivos y metas de los Programas presupuestarios a su cargo. En su caso, deberán realizar las modificaciones presupuestarias, atendiendo lo dispuesto en el artículo 319 del Código, las cuales, en cualquier caso, deberán acompañarse de la justificación y Dictamen de Reconducción y Actualización Programática-presupuestal, respectivo.

Artículo 9.- Las Unidades Ejecutoras deberán ejercer su presupuesto conforme a los catálogos que correspondan a las Regiones; Estructura Programática, Unidades Responsables, Ejecutoras y Centros de Costo; de Fuentes de Financiamiento Estatal, y Clasificador por Objeto del Gasto Estatal-Municipal, según corresponda.

Artículo 10.- Las Unidades Ejecutoras deberán realizar las gestiones de los trámites presupuestarios conforme se establece en el Código, en el PEGEM y en el presente Manual.

Artículo 11.- La Secretaría atenderá, según sea el caso, a través de la DGPYP y de la DGEDI, las solicitudes de información y asesoría de los Entes Públicos en materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público. De igual manera estará facultada para interpretar administrativamente las disposiciones de este Manual, salvo aquellas que en materia de servicios personales y adquisiciones de bienes y servicios para las Dependencias y Entidades Públicas correspondan a la Oficialía Mayor.

CAPÍTULO CUARTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Artículo 12.- El PEGEM se programará, ejercerá, registrará, controlará y evaluará de acuerdo con la metodología del PbR, a fin de orientar en forma eficiente y eficaz la asignación de los recursos públicos sobre la base de resultados y desempeño en el cumplimiento de los objetivos, resultados y metas de actividad, contenidas en los proyectos de cada Programa presupuestario autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente.

Para coadyuvar a lograr la consecución de lo anterior, se apoyará en las metodologías y conceptos establecidos para tal efecto en la MML así como en la MIR.

Artículo 13.- Para facilitar su identificación, registro y control, el PEGEM se encuentra clasificado de la siguiente forma:

- I. **Funcional-programático:** Agrupa los recursos por Función, Subfunción, Programa, y Proyecto de acuerdo con los propósitos y resultados a que están destinados. Su objetivo es agrupar los gastos del sector público con base en los objetivos de corto plazo que se pretenden cumplir, los cuales se llevan a cabo a través de las metas de actividad y objetivos de la MIR que las Unidades Ejecutoras determinen;
- II. **Administrativo:** Forma de presentación del presupuesto que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la identificación de los gastos conforme a los ejecutores de los Entes Públicos de la administración pública estatal, y
- III. **Económico:** Elemento de programación presupuestaria que permite identificar cada renglón de gasto según su naturaleza económica, en corriente o de inversión ya sea física o financiera.

Comunicación y calendarización del PEGEM

Artículo 14.- La comunicación del presupuesto autorizado que debe hacer la Secretaría en términos del Código, se realizará por Programas presupuestarios y sus respectivos Proyectos, Unidad Ejecutora, Capítulo de Gasto y Fuente de Financiamiento, para lo cual, ésta determinará los medios documentales o electrónicos a través de los cuales la realizará, teniendo ambos la misma validez oficial.

Artículo 15.- Las Unidades Ejecutoras deberán realizar la distribución del presupuesto autorizado y el Calendario mensual en el SPP por Clave Presupuestaria, cumpliendo con lo establecido en el artículo 312, fracción II del Código y conforme a lo siguiente:

- I. Elaborar el Calendario mensual para el ejercicio del presupuesto, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto autorizado por la Secretaría, en consideración de los recursos presupuestarios autorizados para cumplir en el tiempo determinado las metas de actividad comprometidas en su Programa Anual, las cuales en esta fase se deberán ratificar o adecuar de acuerdo a la naturaleza de aplicación;
- II. Realizar la distribución de los recursos por Fuente de Financiamiento atendiendo su origen y normativa específica que los rija, con el objeto de cumplir con los objetivos y las necesidades de cada Ente Público;
- III. En la distribución que se realice se deberá atender en orden de prioridad lo siguiente:
 - a. Identificar y efectuar la distribución de los recursos, establecidos para fines específicos dentro del presupuesto autorizado por la Legislatura local e informar a la Subsecretaría dicha situación al momento de enviar la distribución para la validación correspondiente;
 - b. Garantizar los recursos necesarios para hacer frente al pago de los servicios personales, en los que se deberá considerar tanto los pagos directos, así como las contribuciones que deriven de éstos y los de las prestaciones socioeconómicas a las que las personas servidoras públicas tengan derecho;
 - c. Atender los compromisos de deuda pública, proyectos de prestaciones de servicios, así como los contractuales derivados de la suscripción de procesos multianuales o realizados de manera preliminar, los cuales deberán informar de forma detallada a la Subsecretaría;
 - d. Prever recursos suficientes para garantizar la operación básica de las Unidades Ejecutoras y atendiendo, en primer término, aquellos conceptos denominados como intransferibles mencionados en el presente Manual;
 - e. Asignar los recursos respectivos para cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente, e
 - f. Identificar los programas o las acciones, en su caso.
- IV. Distribuir el Calendario de presupuesto de conformidad con los compromisos de pago que se tengan, a fin de evitar subejercicios;
- V. Enviar a la DGP y GP para su análisis y aprobación en los términos y plazos establecidos por la Secretaría, el Calendario y el cumplimiento de metas de actividad comprometidas en su Programa Anual a través de la Unidad de Apoyo Administrativo de los Entes Públicos correspondientes, debidamente validados por su UIPPE; así como, por las personas titulares de los Entes Públicos.

En caso de no enviar en tiempo y forma la información requerida de la calendarización del presupuesto los Entes Públicos se sujetarán a las asignaciones y restricciones de recursos que determine la Secretaría;

- VI. Las personas titulares de los Entes Públicos serán responsables de garantizar la asignación presupuestaria de los servicios básicos del gasto de operación, de acuerdo a sus necesidades y circunstancias actuales, y
- VII. Los Entes Públicos por conducto de sus Unidades de Apoyo Administrativo, deberán verificar que la distribución se efectúe con base a los criterios mencionados en este artículo, así como, el cumplimiento de los plazos establecidos por la Secretaría en la entrega de la información.

Artículo 16.- Recibido el Calendario propuesto por las Dependencias y Entidades Públicas, la Secretaría podrá adecuarlo en caso de que éste no sea congruente con la previsión de ingresos del Estado, exista discrepancia en relación con los compromisos ya contraídos o cualquier otra circunstancia que represente un riesgo para su ejercicio.

Las personas titulares de las Dependencias y Entidades Públicas comunicarán a la Unidad Ejecutora para que realice los ajustes correspondientes; en caso de que no cumplan en los términos y plazos establecidos, la Secretaría en el ámbito de su competencia procederá a definir los Calendarios del ejercicio del gasto.

Artículo 17.- La Secretaría comunicará a las Dependencias y Entidades Públicas la estacionalidad del gasto autorizado, entendiéndose que éste es el único disponible para su ejercicio, el cual considerará, las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que para el ejercicio correspondan, así como las restricciones de conceptos específicos que determine la Secretaría.

Artículo 18.- El ejercicio de los recursos autorizados y comunicados dentro del Calendario, dependerá del cumplimiento de las metas de recaudación y del flujo de efectivo que registre la Secretaría durante el año fiscal correspondiente, por lo que, de ser el caso, se comunicará oportunamente a los Entes Públicos para realizar los ajustes correspondientes de cancelación o diferimiento en las asignaciones presupuestarias.

Artículo 19.- En la certificación de suficiencia presupuestaria a que se refiere el segundo párrafo del artículo 314 del Código, las Dependencias y Entidades Públicas deberán considerar la aplicación de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que para el ejercicio correspondan.

Artículo 20.- Las Dependencias y Entidades Públicas podrán solicitar a la Subsecretaría la autorización para realizar contrataciones de bienes y servicios que por su naturaleza se requieran a partir del inicio del ejercicio fiscal siguiente.

La autorización estará sustentada con base en el anteproyecto o proyecto del PEGEM para el ejercicio presupuestario siguiente. Las obligaciones contractuales que se lleguen a formalizar con base en esta autorización estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos aprobados por la Legislatura Local, sin que la omisión de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

Dicha condición deberá hacerse del conocimiento a los proveedores, desde el inicio del proceso adquisitivo y asentarse como parte de las cláusulas del contrato respectivo.

Clave Presupuestaria

Artículo 21.- Las Unidades Ejecutoras en el ejercicio del presupuesto autorizado, deberán registrar la Clave Presupuestaria según corresponda en cada uno de los formatos establecidos por la Secretaría referidos en el artículo 24 del presente Manual, en virtud de ser el elemento ordenador utilizado para el registro, control y evaluación del ejercicio del presupuesto.

La Clave Presupuestaria se integra con 9 categorías que se identifican con 40 caracteres, y se divide en 3 clasificaciones; que son la Funcional y Programática, así como la Administrativa y Económica, cada una se entenderá de la siguiente forma:

Clave Presupuestaria

Componente	Abreviatura	Número de caracteres
1. Región: Número de región o en su caso de municipio que corresponda de acuerdo con el "Catálogo de Regiones y Municipios", anexo al presente.	R	3
2. Finalidad: Identificación del gasto funcional conforme a tres finalidades de gasto programable: de Gobierno, de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico; adicionalmente, se incluye otra finalidad para ubicar las funciones no clasificadas en las finalidades anteriores.	FIN	2
3. Función: Permite identificar las acciones que realizan los Entes Públicos para cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales.	F	2
4. Subfunción: Desglose de la función que identifica en forma más precisa las actividades que realizan los Entes Públicos.	SF	2
5. Programa: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos, de acuerdo con el Catálogo de la Estructura Programática.	PR	2
6. Proyecto: Permite identificar actividades específicas de los Programas y la asignación de recursos.	PY	2
7. Fuente de Financiamiento: Identifica las asignaciones a partir del origen de su financiamiento.	FF	8
8. Centro de Costo: De acuerdo con el Catálogo de Centros de Costo y corresponden a la desagregación de la Unidad Ejecutora.	CC	15

9. Partida de gasto: Nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren, el cual permitirá que las Unidades Ejecutoras o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica (Capítulo, concepto y partida genérica) con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuenta.	PARTIDA	4
--	---------	---

Ejemplo:

R	FIN	F	SF	PR	PY	FF	CC	PARTIDA	Denominación
126									Cobertura estatal
	01								Gobierno
		05							Asuntos financieros y hacendarios
			02						Asuntos hacendarios
				06					Consolidación de la administración pública de resultados
					01				Administración de personal
						11010101			Ingresos propios del sector central
							23400004000000L		Dirección General de Personal
								1131	Sueldo Base

Presentación: 12601050206011101010123400004000000L1131

Ejercicio del presupuesto

Artículo 22.- En el ejercicio del presupuesto los Entes Públicos deberán:

- I. Cumplir con las disposiciones normativas y legales vigentes, aplicables en materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, registro, control, información y evaluación del gasto;
- II. Verificar que se cumplan los objetivos y las metas de actividad autorizadas en su Programa Anual;
- III. Ejercer el presupuesto conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, establecidas para el ejercicio que corresponda y en las demás disposiciones relacionadas, que emita la Secretaría, en el ámbito de su competencia;
- IV. Llevar un seguimiento estricto sobre el cumplimiento al Calendario y montos autorizados;
- V. Comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestaria dentro de su presupuesto aprobado, debiendo garantizar que las fechas de pago programadas se calendaricen en función de la estacionalidad del gasto correspondiente previo a cualquier procedimiento de contratación; las Unidades Ejecutoras serán las responsables de contar con la disponibilidad presupuestaria en la partida de gasto correspondiente, y garantizar que se cuente con el Calendario autorizado en función a las fechas de pago programadas, en cumplimiento a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- VI. Abstenerse de contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales en los términos del Código, así como de celebrar contratos o cualquier otro acto de naturaleza análoga que pueda implicar un gasto, contraer obligaciones futuras, si para ello no cuentan con la autorización previa de la Secretaría;

- VII. Enviar a la DGPyGP, a la DGEDI y a la Contaduría, según corresponda, los informes correspondientes al CAPÍTULO DÉCIMO del presente manual.
- VIII. Asegurar que los Programas presupuestarios y sus Proyectos, así como, los recursos asignados a éstos, permitan alcanzar los objetivos y prioridades contenidas en el Plan de Desarrollo y sus Programas;
- IX. Evaluar los resultados de la ejecución de los Programas presupuestarios y sus Proyectos, de acuerdo a la normativa establecida para la evaluación del desempeño institucional;
- X. Prever presupuestalmente, el ejercicio de recursos federales derivados de la ejecución de programas convenidos con diferentes instancias del Gobierno Federal;
- XI. Verificar que los comprobantes por las adquisiciones de bienes o servicios reúnan los requisitos fiscales y administrativos y justifiquen debidamente los gastos;
- XII. Resguardar la documentación original comprobatoria del gasto por el término que señala el Código;
- XIII. Vigilar y garantizar que, al cierre mensual, el ejercicio de los recursos se sujete al presupuesto autorizado en el SPP, en caso de requerirse, llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias correspondientes;
- XIV. En las adquisiciones de bienes y servicios las Dependencias y Entidades Públicas, deberán agregar al clausulado de los contratos una leyenda que establezca la forma y periodo de pago específica conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación para la Solicitud de Trámites ante la Tesorería del Gobierno del Estado de México; asimismo será necesario remitir copia del comprobante fiscal que contenga como condición: sello, fecha, nombre y firma de quien recibe el bien o servicio, confirmando por escrito en esta copia que se han recibido a entera satisfacción del área usuaria los bienes y/o servicios, presentando los formatos aplicables debidamente completados;
- XV. Los formatos: "*Solicitud de Pagos Diversos*" y "*Solicitudes de Adquisiciones Directas*", que se generan en el SPP y que ingresen a la Tesorería deben cumplir con la siguiente disposición: la documentación que ampare el ejercicio de los recursos presupuestarios de dichas solicitudes, no deberá tener una antigüedad mayor a 40 días naturales contados a partir de la fecha de expedición del comprobante fiscal y la fecha de recepción del bien o servicio en la Unidad Ejecutora del gasto, será responsabilidad de la persona servidora pública administradora del gasto o equivalente, responder al proveedor de bienes y/o servicios del pago respectivo, y
- XVI. Las Dependencias y Entidades Públicas deberán observar que los recursos estatales que no hayan sido ejercidos en los plazos legales correspondientes y que se encuentren en sus cuentas bancarias al cierre del ejercicio fiscal, deberán ser reintegrados a la Caja General, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código y con las que, en su caso, emita la Secretaría.

Artículo 23.- El trámite para la liberación de los recursos del presupuesto autorizado a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los Organismos Autónomos, se efectuará a través del formato "Liberación de Recursos Presupuestarios a Poderes y Organismos Autónomos" emitido por el SPP y debidamente validado por sus titulares, para su autorización y posterior trámite ante la Tesorería.

A) Documentos utilizados para el ejercicio y comprobación del presupuesto

Artículo 24.- Para que las Unidades Ejecutoras de las Dependencias y Entidades Públicas, en su caso, obtengan el Contra-recibo correspondiente al pago de bienes y/o servicios con cargo a sus presupuestos, deberán utilizar los siguientes formatos que son emitidos a través del SPP:

- I. **Orden de Pago de Nóminas:** Formato presupuestal que quincenalmente generan las Unidades Ejecutoras de las Dependencias con base en la nómina que emite la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Personal. Contiene el monto total de las percepciones, deducciones y neto a pagar, por concepto de servicios personales.
- II. **Solicitud de Pagos Diversos:** Documento para el trámite de pago por las adquisiciones de bienes y/o servicios que realizan las Unidades Ejecutoras de las Dependencias, con cargo a las partidas de gasto de los Capítulos 1000, cuando corresponda a trámites por reexpediciones de cheques y otros diferentes al pago de nóminas, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 y 9000;
- III. **Solicitud de Pagos Diversos de Partidas Consolidadas:** Documento para el trámite de pago por las adquisiciones de bienes y servicios que de forma consolidada realiza la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor;
- IV. **Solicitud de Gastos a Comprobar:** Documento generado a través del SPP para solicitar los recursos que permitan a las Unidades Ejecutoras de las Dependencias sufragar los gastos, con cargo a partidas específicas de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales;

- V. **Solicitud de Reembolso para el Fondo Fijo de Caja:** Formato que las Unidades Ejecutoras de las Dependencias deben requisitar para la recuperación de recursos por gastos derivados de necesidades urgentes de Gasto Corriente;
- VI. **Solicitud de Pago de las Adquisiciones Directas:** Formato que las Unidades Ejecutoras de las Dependencias deben requisitar para tramitar el pago al proveedor del bien o servicio;
- VII. **Solicitud de Gastos de Viaje a Comprobar:** Formato que las Unidades Ejecutoras de las Dependencias deben requisitar para promover la autorización y liberación de gastos de viaje a comprobar, que cumplan con la normatividad aplicable;
- VIII. **Liberación de Transferencias a Entidades Públicas:** Formato que se utilizará para la liberación de recursos a las Entidades Públicas por los conceptos de Servicios Personales y gasto operativo;
- IX. **Solicitud de Pago de Recursos Federales:** Formato que se utilizará para el pago a las Unidades Ejecutoras de las Dependencias o a proveedores de bienes y servicios, atendiendo los acuerdos establecidos en los convenios o en las reglas de operación;
- X. **Solicitud de Reintegro de Recursos Federales:** Formato que se requiere para el reintegro de recursos federales a la Tesorería de la Federación (TESOFE);
- XI. **Liberación de Recursos Presupuestarios a Poderes y Organismos Autónomos:** Formato que se utilizará para la liberación de recursos presupuestarios a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los Organismos Autónomos;
- XII. **Comprobación de Gastos:** Formato que las Unidades Ejecutoras de las Dependencias deben requisitar, para la comprobación de gastos, relacionando los comprobantes de gasto y, en su caso, reintegros que presentarán ante la Contaduría para la afectación correspondiente; y,
- XIII. **Comprobación de Gastos de Viaje:** Formato que las Unidades Ejecutoras de las Dependencias deben requisitar para la comprobación de los gastos de viaje, que cumplan con lo establecido en la normatividad de la materia aplicable.

Artículo 25.- Los documentos para la comprobación del gasto por la adquisición de bienes o prestación de servicios de las Dependencias y Entidades Públicas deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Requisitos Fiscales

Respecto a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet deberán cumplir los estipulados en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como, las disposiciones establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal correspondiente que para su efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria, siendo, entre otros, los siguientes:

- a. La clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tribute conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta;
- b. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales;
- c. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, así como el sello digital del contribuyente que lo expide;
- d. El lugar y fecha de expedición;
- e. La clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida;
- f. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. Los que se expidan por concepto de arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable;
- g. El valor unitario consignado en número;
- h. El importe total consignado en número o letra;
- i. Indicación si la contraprestación se paga en una sola exhibición;
- j. El monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, con el desglose de cada una de las tasas del impuesto correspondiente;

- k. La forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo o cualquiera que autorice el Servicio de Administración Tributaria, y
- l. Tratándose de mercancías de importación, el número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano, sí como los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación.

Las resoluciones que emita posteriormente la autoridad fiscal respectiva que modifiquen lo anterior podrán aplicarse a partir del momento en que se emitan, sólo en el caso de que signifiquen simplificación en los requisitos antes mencionados.

II. Requisitos Administrativos

- a. Para las Dependencias y el Poder Legislativo, estar expedidos a nombre del Gobierno del Estado de México. En el caso del Poder Judicial, los Organismos Autónomos y las Entidades Públicas estar expedidos a nombre de éstos;
- b. Contener firma autógrafa de conformidad, de la persona titular responsable, una vez recibido el bien o servicio;
- c. El proveedor o prestador del servicio deberá firmar o sellar de recibido el pago, y
- d. En caso de recibirse entregas parciales de mercancías o servicios, el comprobante fiscal correspondiente deberá acompañarse de sus respectivas remisiones firmadas de recibido.

Tratándose de comprobantes por la adquisición de bienes y servicios en el extranjero, éstos deberán cumplir con los requisitos de la legislación del país en donde se hayan efectuado las mismas.

La antigüedad de los comprobantes no deberá ser mayor a treinta días naturales al momento del registro del presupuesto devengado.

Ejercicio de los recursos federales

Artículo 26.- Los recursos por concepto de aportaciones y apoyos federales o de reasignación de recursos federales que reciban las Dependencias y Entidades Públicas, deberán depositarse en la Caja General de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, la Ley de Ingresos del Estado de México, así como toda aquella disposición normativa que las regule. El ejercicio de los mismos deberá estar considerado en el Presupuesto de Egresos de la Unidad Ejecutora, de no ser así, estas deberán solicitar a la Secretaría la ampliación presupuestaria correspondiente.

Los Entes Públicos a los que se les asignen dichos recursos deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normativa de la materia, referentes a los informes con respecto a la recepción, ejercicio y comprobación de dichos recursos, los cuales la Secretaría podrá concentrar y, en su caso, consolidar para su publicación de acuerdo a los criterios que para ello emita.

Artículo 27.- Las Dependencias y Entidades Públicas no podrán comprometerse o suscribir convenio alguno de transferencia de recursos con entidades federales o de cualquier otro orden, sin que exista la autorización expresa por parte de la Secretaría. En la solicitud que realicen a esta, deberán especificar si existe el compromiso para el Estado de realizar aportación de recursos.

Artículo 28.- La Tesorería a través de la Caja General, deberá informar a la DGPYP, dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores al cierre de cada mes, el detalle del monto recibido y transferido a las Dependencias y Entidades Públicas sobre las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) apoyos o reasignación de recursos federales incluyendo, en su caso, los rendimientos financieros generados. Dicho informe podrá realizarse a través del sistema de Tesorería.

Artículo 29.- Cuando no se haya ejercido la totalidad de los recursos federales, ya sea al final del ejercicio o al cumplimiento del objeto, y los convenios con las instancias federales o sus reglas de operación dispongan el reintegro, las Unidades Ejecutoras de las Dependencias deberán realizar el trámite de solicitud del reintegro ante la Secretaría, mediante los formatos estatales y/o federales correspondientes, y proporcionará el número de cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación o de la instancia federal respectiva, a la cual deberán realizar la transferencia de recursos.

Para el caso de las Entidades Públicas deberán realizar el reintegro de los remanentes, así como de sus rendimientos, que en su caso se generen, de manera directa a la Tesorería de la Federación o la instancia federal correspondiente.

Si hubiese que pagar actualizaciones y recargos por no hacer la devolución oportunamente, el monto que se pague, afectará el presupuesto de egresos de la Dependencia o Entidad Pública encargada de realizar este trámite, con cargo a sus recursos del ejercicio fiscal vigente; cuando la causa sea imputable a la persona servidora pública, ésta será responsable del pago.

Gasto de inversión

Artículo 30.- Cumplir con las disposiciones normativas aplicables en materia de Gasto de Inversión, conforme a las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 31.- En los casos de presupuestación, ejercicio, registro, control y evaluación del Gasto de Inversión en obra pública, los Entes Públicos deberán sujetarse a lo establecido en el Código, PEGEM, Código Administrativo del Estado de México, Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Reglas de Operación del Gasto de Inversión para el Desarrollo del Estado de México y demás normativa aplicable en la materia.

Artículo 32.- El Gasto de Inversión se programará una vez los Entes Públicos registren los programas o proyectos de inversión en el Banco de Programas y Proyectos, previo análisis de las estimaciones de costos y beneficios presentados por las Unidades Ejecutoras para determinar su viabilidad.

Afectación y registro presupuestario

Artículo 33.- Los requisitos para llevar a cabo la afectación presupuestaria de las Dependencias y Entidades Públicas son los siguientes:

- I. En la adquisición de bienes y servicios, la persona titular de la Unidad Ejecutora deberá observar lo establecido en el PEGEM, en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento, en el Código Administrativo del Estado de México y en las disposiciones administrativas que al respecto se emitan, tratándose de recursos de origen federal se estará a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables, según sea el caso y deberán contar con la suficiencia presupuestaria.

En caso de que se realicen adquisiciones de bienes o contratación de servicios sin que exista suficiencia presupuestaria, será responsabilidad directa de la persona titular de la Unidad Ejecutora; el incumplimiento de esta disposición será motivo de responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;

- II. La Unidad Ejecutora deberá validar la suficiencia presupuestaria para comprometer recursos autorizados en los Capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 y registrar en el SPP el compromiso de dichos recursos, siendo su responsabilidad que el importe registrado en las SAByS corresponda a los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos adquisitivos;
- III. Los contratos que generen obligaciones a las Dependencias deberán suscribirse por la persona titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, por la contraparte o su representante legal cumpliendo con las disposiciones que establece el Código, el PEGEM y demás normativa aplicable en la materia.

Tratándose de compras consolidadas, los contratos que se generen serán suscritos por la persona titular de la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor.

Para el caso de las Entidades Públicas, los contratos serán suscritos por la persona servidora pública que cuente con facultades para ello;

- IV. En el caso de cualquier movimiento e incidencia de personal que afecte recursos presupuestarios, se deberán realizar las adecuaciones presupuestarias en el SPP, de acuerdo a la Clave Presupuestaria y partida específica correspondiente;
- V. Para la afectación del Capítulo 1000 de las Dependencias, la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor enviará quincenalmente a la Unidad de Apoyo Administrativo correspondiente, un reporte sobre el pago de la nómina por Unidad Ejecutora, teniendo esta última la responsabilidad de vigilar y garantizar que exista suficiencia presupuestaria.

Para el caso de las Entidades Públicas, el área de recursos humanos se coordinará con la Unidad de Apoyo Administrativo correspondiente, para entregar oportunamente el reporte de pago por Unidad Ejecutora, con el que se soportará el registro presupuestario en el SPP;

- VI. La Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia, enviará a cada Unidad Ejecutora dependiente, el reporte del ejercicio presupuestario por el pago de servicios personales, para que registren el gasto a nivel de Clave presupuestaria;

- VII. Los contratos por la prestación de servicios profesionales y técnicos, deberán sujetarse a lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, su Reglamento, así como a toda aquella normativa aplicable en la materia;
- VIII. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que celebren las Dependencias, deberán contener las firmas del arrendador o de su representante legal; por el arrendatario firmarán las personas titulares de la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, de la Unidad de Apoyo Administrativo correspondiente y de la Unidad Ejecutora beneficiaria del servicio, previa validación de la suficiencia presupuestaria.
- Para el caso de las Entidades Públicas deberá contener la firma de la persona servidora pública que cuente con facultades para celebrar dichos instrumentos jurídicos;
- IX. Los contratos por la prestación de servicios generales que celebren las Dependencias, deberán suscribirse por la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, el apoderado o representante legal de la empresa que prestará el servicio, la persona titular de la Unidad de Apoyo Administrativo correspondiente y la Unidad Ejecutora beneficiaria del servicio, previa validación de la suficiencia presupuestaria.
- Para el caso de las Entidades Públicas deberá contener la firma de la persona servidora pública que cuente con facultades para celebrar dichos instrumentos jurídicos;
- X. Para la contratación de servicios en medios impresos o audiovisuales en materia de publicidad y propaganda, deberá contar con la autorización de la Coordinación General de Comunicación Social.
- Para el caso de las Entidades Públicas se requerirá adicionalmente la autorización previa de su Órgano de Gobierno;
- XI. La Coordinación General de Comunicación Social tramitará ante la Tesorería el formato de Solicitud de Pagos Diversos por gastos de publicidad y propaganda de las Dependencias. Una vez emitido el contra-recibo, se informará a la Unidad Ejecutora correspondiente para la afectación y el registro en su presupuesto;
- XII. Los anticipos y la documentación comprobatoria por concepto de gastos de viaje deberán autorizarse por la persona titular de la Unidad Ejecutora, debiendo observar la normativa que en su caso emitan la Secretaría y la Oficialía Mayor, y
- XIII. La Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, comunicará a las Unidades Ejecutoras de las Dependencias la información del presupuesto comprometido y devengado, correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios consolidados, que realice con cargo a sus recursos presupuestarios y les enviará la documentación original comprobatoria para su registro presupuestario, trámite de pago y resguardo documental.
- Para el caso de las Entidades Públicas, estos reportes se deben generar entre el área de adquisiciones y el área de control presupuestario.

Artículo 34.- Las Unidades Ejecutoras deberán realizar el registro de la afectación presupuestaria, en sus fases de comprometido, devengado, ejercido y pagado, cifras que deberán coincidir con las registradas contablemente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo I, inciso I.3., apartado 6) del Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Fondo fijo de caja

Artículo 35.- Los recursos presupuestarios que se manejen a través del Fondo, en las Dependencias y Entidades Públicas, sólo podrán financiar gastos menores que por su importancia, urgencia y volumen, eficiente la operación de las Unidades Ejecutoras, sin que esto represente un incremento en el gasto público, para lo cual se deberán sujetar a las siguientes disposiciones generales:

- I. La Secretaría, a través de la Subsecretaría, será la facultada para autorizar la creación, modificación y cancelación del monto de los recursos del Fondo de las Unidades Ejecutoras;
- II. Para el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, así como las Entidades Públicas, será la persona titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, quien autorice la creación, modificación o cancelación de los recursos del Fondo, su reembolso será autorizado por él mismo o por la persona que se designe para esto, que deberá cumplir con la normativa que se establezca para tal fin;
- III. Los procedimientos para la creación, ampliación, reducción, cancelación y el reembolso del Fondo, se apegarán a lo establecido en este Manual;

- IV. Los recursos autorizados para el Fondo, solo podrán ser aplicados en la adquisición de bienes y servicios para cubrir necesidades urgentes e imprevistas y las destinadas al cumplimiento de un objetivo específico que no puedan ser cubiertas a través de otros procedimientos de adquisición;
- V. Los recursos del Fondo no se podrán utilizar para complementar adquisiciones que se liquiden a través de otros procedimientos de pago y su importe total no podrá ser fraccionado;
- VI. La persona titular de la Unidad Ejecutora será la única facultada para autorizar adquisiciones con cargo al Fondo;
- VII. La persona Titular de la Unidad Ejecutora designará a la persona servidora pública responsable de la administración del Fondo, e informará a la Subsecretaría y al Órgano Interno de Control correspondiente, el nombre y cargo de la misma;
- VIII. La persona titular de la Unidad Ejecutora solicitará su Fianza de Fidelidad y la de las personas servidoras públicas en quien delegue el manejo de los recursos del Fondo, en función del costo beneficio resultante con relación al monto del Fondo y al valor de la fianza;
- IX. Las Unidades Ejecutoras llevarán a cabo de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto, el registro en el SPP del ejercicio de los recursos del Fondo;
- X. Los gastos por concepto de consumo de alimentos de las personas servidoras públicas, únicamente serán válidos cuando se realicen por la necesidad de actividades específicas y justificadas en el cumplimiento de la función pública encomendada, dentro o fuera del horario oficial, así como en días inhábiles, siempre y cuando el gasto por persona no sea superior a dos punto cinco salarios mínimos correspondientes a la zona del salario mínimo general, cuya comprobación deberá contener además de los requisitos estipulados en el presente Manual, las actividades extraordinarias realizadas, nombre y firma de las personas servidoras públicas que hayan participado en dichas actividades, así como la validación de la persona Titular de la Unidad Ejecutora;
- XI. La Secretaría, a través de la Subsecretaría, podrá cancelar la autorización de los recursos, cuando de la evaluación del cumplimiento de los Programas presupuestarios aprobados, no se cumplan las metas de actividad o se identifiquen desviaciones en su ejecución;
- XII. La persona responsable de la administración del Fondo podrá ser sujeta al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, cuando la documentación comprobatoria no esté autorizada por lo menos por una persona servidora pública con rango mínimo de Jefe (a) de Departamento, y
- XIII. Corresponderá a los Órganos Internos de Control en Dependencias y Entidades Públicas, realizar revisiones periódicas del ejercicio del Fondo, con el propósito de verificar que las operaciones se realicen conforme a la normativa en la materia.

A) Autorización

Artículo 36.- La persona Titular de cada Unidad Ejecutora de las Dependencias, al inicio de cada ejercicio fiscal, solicitará a la Subsecretaría mediante oficio, la autorización de creación del Fondo que corresponda, anexando el formato de recibo de fondo fijo de caja con el monto solicitado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del presente Manual y designará a la persona servidora pública autorizada para la administración de los recursos del Fondo.

La Subsecretaría emitirá el oficio de autorización de la creación, modificación o cancelación del monto de los recursos del Fondo a la Unidad Ejecutora; sin este documento no se podrán liberar los recursos.

Artículo 37.- Autorizado el Fondo a las Unidades Ejecutoras de las Dependencias, la persona titular de la Unidad Ejecutora enviará el original del formato a la Contaduría y copia simple a la Tesorería para el trámite correspondiente.

Cuando la Subsecretaría autorice una disminución al Fondo de las Unidades Ejecutoras de las Dependencias, la persona titular de la Unidad Ejecutora, deberá depositar el importe de la reducción en la Caja General y remitir a la Contaduría copia simple del recibo de caja.

Cuando existan cambios de las personas titulares de las Unidades Ejecutoras o Responsables de la administración del Fondo de las Dependencias, deberán informar por escrito al Órgano Interno de Control correspondiente; solicitar la autorización respectiva de la nueva persona titular o responsable a la Subsecretaría; y remitir a la Contaduría el nuevo formato en original, debidamente firmado por la nueva persona responsable.

Para el caso de las Entidades Públicas deberá informar al Órgano Interno de Control correspondiente y solicitar a su Unidad de Apoyo Administrativo la autorización de cambio de titular.

Artículo 38.- Cuando el monto de los recursos del Fondo sea igual o superior a veinte veces el salario mínimo general multiplicado por treinta días, deberá administrarse por medio de una cuenta de cheques y su control será con firmas mancomunadas, y, en su caso, deberá registrar una tercera firma de la persona servidora pública con cargo mínimo de Jefe (a) de Departamento, no obstante, se podrán realizar pagos en efectivo.

Cuando la cantidad sea mayor a sesenta veces el salario mínimo general multiplicada por treinta días del mes, se deberá depositar en una cuenta productiva. Para el caso de las Unidades Ejecutoras de las Dependencias, los rendimientos que se generen mensualmente se depositarán en la Caja General.

Artículo 39.- El manejo de la cuenta de cheques deberá observar el siguiente procedimiento:

- I. Los cheques que se expidan a proveedores o prestadores de servicios, deberán ser cruzados con la leyenda *"PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"*, de acuerdo a lo estipulado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta;
- II. Los cheques que sean cancelados se les anotará la leyenda *"CANCELADO"*, para evitar su cobro posterior; además se anexarán a la póliza correspondiente;
- III. Se deberá controlar la chequera mediante el registro inmediato de las operaciones que se realicen, y determinar su saldo, y
- IV. Los talonarios de cheques en blanco, serán resguardados y utilizados únicamente por la persona servidora pública responsable de administrar el Fondo.

Artículo 40.- Las personas servidoras públicas responsables de la administración del Fondo estarán obligadas a comprobar la totalidad del mismo, al cierre del ejercicio o, en su caso, cuando el Órgano Interno de Control así lo requiera.

Artículo 41.- La persona servidora pública responsable de administrar el Fondo, previa autorización de la persona titular de la Unidad Ejecutora, podrá crear una caja chica por el monto que de acuerdo a sus necesidades racionales requiera, sujetándose a las disposiciones administrativas en la materia.

Artículo 42.- Para crear la caja chica se elaborará un cheque a nombre de la persona servidora pública responsable de administrarla, para poder disponer del dinero en efectivo, a través del formato "Creación de Caja Chica", y se deberá validar, posteriormente, la comprobación de los gastos efectuados con cargo a los recursos de la misma.

B) Afectación

Artículo 43.- Previo a la realización de adquisiciones con cargo al Fondo, las Unidades Ejecutoras deberán contar con presupuesto disponible en la Clave presupuestaria correspondiente.

Artículo 44.- La documentación que ampara el ejercicio de los recursos presupuestarios con cargo al Fondo, no deberá tener una antigüedad mayor a cuarenta días naturales contados a partir de la fecha de expedición y la fecha de recepción del bien o servicio en la Unidad Ejecutora, en caso contrario, la documentación será devuelta a la persona servidora pública administradora del Fondo y ésta deberá pagar su importe.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable para las adquisiciones de bienes y servicios, realizadas en el extranjero.

Artículo 45.- La adquisición de bienes y servicios que se realicen a través del Fondo, comprenderán únicamente partidas de gasto de los Capítulos: 2000, 3000, 4000, y 5000.

Artículo 46.- Para efecto de los Capítulos 4000 y 5000; sólo se podrán ejercer a través del Fondo las siguientes partidas específicas:

Del Capítulo 4000:

4411 Cooperaciones y Ayudas.

4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

4414 Gastos por servicios de traslado de personas.

4482 Mercancías y alimentos para distribución a la población en caso de desastres naturales.

Del Capítulo 5000:

5111 Muebles y enseres.

5132 Artículos de biblioteca.

5151 Bienes informáticos.

5191 Otros bienes muebles.

5192 Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.

Para las adquisiciones que se pretendan realizar con el Fondo en las partidas mencionadas anteriormente que afectan al Capítulo 5000, las personas Titulares de las Unidades Ejecutoras de las Dependencias y Entidades Públicas, deberán solicitar previamente la autorización por escrito a la Unidad de Apoyo Administrativo de su Dependencia, en la que justifiquen que la erogación a realizarse será destinada para el cumplimiento pleno de las funciones encomendadas, así como, de ser el caso, obtener los dictámenes técnicos que correspondan. El gasto que se realice por estos conceptos no deberá ser mayor al monto que resulte de multiplicar ochenta veces el salario mínimo general.

Artículo 47.- No podrán realizarse gastos con cargo al Fondo en las partidas específicas siguientes:

Del Capítulo 2000:

2611 Combustibles lubricantes y aditivos.

Del Capítulo 3000:

3111 Servicio de energía eléctrica.

3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.

3131 Servicio de agua.

3132 Servicio de cloración de agua.

3141 Servicio de telefonía convencional.

3151 Servicio de telefonía celular.

3161 Servicio de radiolocalización y telecomunicación.

3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.

3191 Servicios de telecomunicación especializados.

3211 Arrendamiento de terrenos.

3221 Arrendamiento edificios y locales.

3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.

3251 Arrendamiento de vehículos.

3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.

3271 Arrendamiento de activos intangibles.

3281 Arrendamiento financiero.

3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.

3321 Servicios estadísticos y geográficos.

3331 Servicios informáticos.

- 3341 Capacitación.
- 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo.
- 3371 Servicios de protección y seguridad.
- 3381 Servicio de vigilancia.
- 3391 Servicios profesionales.
- 3431 Gastos inherentes a la recaudación.
- 3441 Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.
- 3451 Seguros y fianzas.
- 3532 Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.
- 3541 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.
- 3581 Servicio de lavandería, limpieza e higiene.
- 3591 Servicio de fumigación.
- 3611 Gastos de publicidad y propaganda.
- 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.
- 3621 Gastos de publicidad en materia comercial.
- 3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet.
- 3711 Transportación aérea.
- 3761 Viáticos en el extranjero.
- 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
- 3822 Espectáculos cívicos y culturales.
- 3831 Congresos y convenciones.
- 3841 Exposiciones y ferias.
- 3941 Sentencias y resoluciones judiciales.
- 3961 Otros gastos por responsabilidades.
- 3981 Impuestos sobre nóminas.
- 3982 Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
- 3983 Impuesto sobre la renta.
- 3997 Proyectos para prestación de servicios.
- 3998 Asociaciones público privadas.

Asimismo, tampoco podrán realizarse gastos con cargo al Fondo, aquellas partidas que determine la Subsecretaría durante el ejercicio fiscal que corresponda, para el cumplimiento de metas específicas, cuyo ejercicio esté sujeto en una normativa diferente a la del Fondo.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable para las adquisiciones de bienes y servicios, realizadas en el extranjero.

Artículo 48.- Las erogaciones que realicen las Dependencias y Entidades Públicas por la adquisición de bienes y servicios mediante el Fondo no deberán ser mayores del quince por ciento del presupuesto autorizado a los Capítulos a que se refiere el artículo 45 del presente Manual, previa deducción del monto correspondiente a las partidas específicas de gasto no permitidas, así como, de los recursos que se determinen por la aplicación de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que para el ejercicio se emitan.

La persona titular de la Secretaría podrá autorizar a las Dependencias, por excepción, un importe mayor de asignación que rebase el límite mencionado en el presente artículo, previa solicitud y justificación que presenten las Unidades Ejecutoras a través de su Coordinadora de Sector. Dicha excepción no podrá ser superior del veinte por ciento del presupuesto autorizado a los Capítulos y partidas consideradas para el cálculo correspondiente.

Artículo 49.- El monto de cada adquisición que se realice a través del Fondo no será mayor al equivalente a quince días de salario mínimo general multiplicado por treinta días del mes, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Su pago se podrá realizar en efectivo o con cheque.

Artículo 50.- Las adquisiciones que se realicen a través del Fondo, deberán reducirse al mínimo indispensable, y observando las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en el PEGEM, así como aquellas que se emitan para el ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 51.- Los pagos con cargo al Fondo se harán contra entrega de los comprobantes correspondientes, debidamente completados fiscal y administrativamente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 del presente Manual.

Artículo 52.- Las Unidades Ejecutoras del gasto se abstendrán de realizar adquisiciones a través del Fondo, con las personas físicas o personas jurídicas colectivas siguientes:

- I. Las que se encuentran en situación de mora, por causas imputables a las mismas respecto al cumplimiento de otro u otros contratos y que hayan afectado con ello los intereses de las Dependencias o Entidades Públicas;
- II. Las señaladas en el artículo 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y
- III. Las demás que por cualquier otra causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

Artículo 53.- Las personas titulares de las Unidades de Apoyo Administrativo de las Unidades Ejecutoras serán responsables de revisar la naturaleza del gasto y la justificación de todas las erogaciones realizadas a través del Fondo.

Artículo 54.- Se incurrirá en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad que establezcan otros ordenamientos legales, en los siguientes casos:

- I. Uso indebido del Fondo, y
- II. Actuar en forma fraudulenta, bien sea con documentos apócrifos o por comprobar gastos de bienes o servicios no recibidos.

Artículo 55.- La Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia, revisará los informes de las Unidades Ejecutoras y en caso de identificar irregularidades deberá reportarlas a su Órgano Interno de Control.

C) Comprobación

Artículo 56.- Si por la naturaleza del gasto, su comprobación no puede ser inmediata, se entregarán los recursos al solicitante, a través de la firma de un vale provisional de caja, autorizado por la persona titular de la Unidad Ejecutora o por la persona servidora pública con cargo mínimo de Jefe(a) de Departamento, y deberá recabar la documentación comprobatoria en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de haber recibido los recursos, en caso contrario, una vez transcurrido el plazo, el solicitante cubrirá en efectivo el importe entregado.

Artículo 57.- La documentación original comprobatoria del gasto de las Dependencias y Entidades Públicas, se deberá resguardar en la Unidad Ejecutora hasta que se apruebe la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente y la conservarán en términos de lo señalado por el artículo 345 del Código. Para su resguardo definitivo, en el caso de las Dependencias, la deberán conservar en sus propios archivos contables.

Artículo 58.- La documentación comprobatoria del ejercicio del Fondo de las Dependencias, deberá relacionarse en el formato "*Solicitud de Reembolso para el Fondo Fijo de Caja*" a fin de realizar su trámite ante la Tesorería para la expedición del Contrarecibo correspondiente y contar con la autorización de la persona titular de la Unidad Ejecutora, o en su caso, de la persona servidora pública con cargo mínimo de Jefe(a) de Departamento. Los comprobantes originales permanecerán en el archivo de la Unidad Ejecutora.

Artículo 59.- La persona servidora pública responsable de la administración del Fondo deberá verificar que los comprobantes reúnan los requisitos fiscales y administrativos, así como la justificación de los gastos.

Artículo 60.- Todos los comprobantes deberán contar con la autorización correspondiente de la persona responsable del Fondo y registrar nombre y firma de la persona servidora pública beneficiaria del bien o servicio, además de cancelarse con sello fechador de "*PAGADO*", para evitar su duplicidad.

D) Reembolso

Artículo 61.- Para tramitar el reembolso del Fondo, las Unidades Ejecutoras se sujetarán estrictamente a la calendarización aprobada para el ejercicio del presupuesto.

Artículo 62.- Para efectuar el reembolso, se deberá ejercer como máximo un cincuenta por ciento del Fondo y solicitar su reposición. Asimismo, se podrán solicitar reposiciones por un mínimo de un salario mínimo general multiplicado por treinta días del mes, o bien, dependiendo del monto que se tenga asignado, cuando la Unidad Ejecutora lo requiera.

Artículo 63.- No se autorizará el reembolso por cantidades superiores al monto aprobado al Fondo.

Artículo 64.- Las personas responsables del Fondo no podrán incluir comprobantes fiscales en sus reembolsos, si no han sido pagados previamente o bien, si presentan irregularidades, como borrones, tachaduras, alteraciones en la documentación, errores aritméticos, falta de Clave presupuestaria, de requisitos fiscales o administrativos.

Artículo 65.- Para realizar el cobro del reembolso del Fondo de las Unidades Ejecutoras de las Dependencias a través del Contra-recibo ante la Caja General, las personas servidoras públicas beneficiarias deberán requisitar los siguientes formatos:

- I. Formato de “*Solicitud de Reembolso para el Fondo Fijo de Caja*” y documentación comprobatoria en dos tantos, y
- II. Formato 4 con los datos bancarios para depósito en cuenta.

Transferencias de recursos a entidades públicas y fideicomisos públicos

Artículo 66.- Las Unidades de Apoyo Administrativo de las Dependencias informarán a sus Entidades Públicas coordinadas, el presupuesto aprobado por la Legislatura local a más tardar dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la fecha en que le sea comunicado por la Secretaría.

Artículo 67.- Las Entidades Públicas elaborarán, en cumplimiento a lo establecido en el CAPÍTULO CUARTO de este Manual, el Calendario por Clave Presupuestaria; y lo enviarán para su registro y validación a la Unidad de Apoyo Administrativo de su Dependencia.

Artículo 68.- Corresponderá a la DGPyGP y a la DGEDI revisar el Calendario a través del SPP, para verificar que cumpla con las normas y los lineamientos metodológicos establecidos para su elaboración. En caso de que no se apegue a lo anterior, se devolverá a la Unidad de Apoyo Administrativo de su Dependencia la documentación para que las Entidades Públicas coordinadas efectúen las adecuaciones necesarias.

Artículo 69.- Las Entidades Públicas para recibir sus transferencias presupuestarias deberán observar lo dispuesto en el Código, la Ley de Ingresos del Estado de México vigente, el PEGEM y lo dispuesto en el presente Manual.

Artículo 70.- Las Entidades Públicas a través de las Unidades de Apoyo Administrativo de su Dependencia, tramitarán quincenalmente dos recibos de “*Liberación de transferencias a Entidades Públicas*”; uno por servicios personales y otro por concepto de gasto operativo, respecto al subsidio estatal que tengan autorizado, a través del folio que emitan el SPP y el SIT para obtener el contra-recibo correspondiente para su pago.

Artículo 71.- Los recursos que tengan autorizados las Entidades Públicas por concepto de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), no estarán sujetas al procedimiento mencionado en el artículo anterior, para lo cual deberán gestionar la transferencia de dichos recursos y sus rendimientos financieros ante la Tesorería, en los términos y plazos que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 72.- En caso de que las Entidades Públicas no se encuentren al corriente con la entrega de los informes financieros y presupuestarios, así como toda aquella información específica que les sea requerida en los términos y plazos correspondientes, la DGPyGP podrá determinar el diferimiento o la cancelación de recursos que por concepto de subsidio estatal tengan autorizado.

Servicios personales

Artículo 73.- Para el ejercicio de los recursos del Capítulo 1000, las Unidades Ejecutoras de las Dependencias y Entidades Públicas observarán lo siguiente:

- I. Los recursos presupuestarios para cubrir el incremento salarial, las prestaciones económicas y las de naturaleza análoga que se aprueben durante el ejercicio fiscal correspondiente, solo podrán ser aplicables, en los casos que así lo autorice previamente la Secretaría cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria para ello;

- II. Las Unidades Ejecutoras deberán operar con estructuras orgánicas, tabuladores de sueldos y plantillas de plazas de personal autorizadas por la Oficialía Mayor;
- III. La excepción en la creación de plazas a que refiera el PEGEM, procederá solamente cuando se fortalezca el desarrollo de programas prioritarios o exista aumento en la productividad.
- IV. Para el control del gasto en servicios personales, la Unidad Ejecutora registrará el importe de cada plaza al proyecto en que participa la persona servidora pública. Cuando el personal de una Unidad Ejecutora participe en acciones de dos o más proyectos se deberá registrar con cargo al proyecto de mayor impacto económico y social, y
- V. Además de las disposiciones anteriores, deberá cumplirse con la normativa específica emitida por la Oficialía Mayor y lo establecido en el PEGEM.

Artículo 74.- Las Dependencias y Entidades Públicas, cuando se justifique plenamente, podrán solicitar a la Oficialía Mayor, la creación de plazas, reestructuraciones administrativas o promociones de niveles o rangos salariales, enfocadas a fortalecer el desarrollo de programas prioritarios o aumento en la productividad. Esta solicitud deberá acompañarse de la autorización de certificación de suficiencia presupuestaria.

Las Dependencias y Entidades Públicas se abstendrán de solicitar la creación de plazas, promoción de niveles o rangos salariales durante el periodo de revisión y aprobación del PEGEM para el siguiente ejercicio fiscal por parte de la Legislatura local, salvo que por disposición normativa se haya autorizado con anterioridad, así como por los casos que determine la Oficialía Mayor.

Artículo 75.- En caso de contar con la autorización por parte de la Oficialía Mayor para la creación de plazas, sólo podrán contratarse cuando cumplan los requisitos siguientes:

- I. Certificación de la suficiencia presupuestaria, emitida por la Subsecretaría, que asegure la existencia de recursos financieros del presupuesto autorizado o modificado, que tiene una partida con la posibilidad de ser afectada, de naturaleza distinta a los Ahorros Presupuestarios o Economías.

La autorización de dicha certificación se realizará considerando el periodo de alta de las personas servidoras públicas, así como las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que se encuentren vigentes para el ejercicio fiscal correspondiente;
- II. Dictamen de Evaluación Programática que emita la Secretaría a través de la DGEDI, salvo en los casos de conversión- compactación o nivelación de plazas, siempre y cuando no implique la asignación de recursos presupuestarios adicionales;
- III. Dictamen que emita la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor, y
- IV. Dictamen Técnico de Viabilidad Organizacional derivado de una propuesta de Reestructuración Administrativa, que emita la Dirección General de Innovación de la Oficialía Mayor.

Las erogaciones por la creación de plazas, promociones de nivel o rango salarial, así como las horas/semana/mes, sólo podrán realizarse a partir de la fecha en que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de la materia y se emita la autorización de la certificación de suficiencia presupuestaria, por lo que no podrán realizarse pagos por periodos retroactivos mayores a tres quincenas.

En el caso de las Entidades Públicas, además deberán obtener previamente la autorización de sus respectivos Órganos de Gobierno.

Dictamen de evaluación programática

Artículo 76.- Corresponderá a la Subsecretaría, a través de la DGEDI, emitir el Dictamen de Evaluación Programática, con base en el planteamiento que realice la UIPPE y/o la unidad ejecutora, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Certificación presupuestaria que emite la Secretaría y/o la Subsecretaría;
- II. Formato de Solicitud de Dictamen de Evaluación Programática debidamente llenado;
- III. Dictamen de procedencia que emita la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor, cuando se trate de plazas generales (operativas), de enlace y de apoyo técnico, así como de horas/semana/mes, y
- IV. Dictamen Técnico de Viabilidad Organizacional derivado de procesos de estructuración o reestructuración administrativa que emita la Dirección General de Innovación de la Oficialía Mayor, cuando se trate de plazas de mando medio y superior, así como de plazas generales (operativas), de enlace y apoyo técnico.

Esta solicitud deberá contar con la validación de la persona titular de la Unidad Ejecutora y visto bueno de la Unidad de Apoyo Administrativo, así como la autorización de la persona titular de la UIPPE que solicite el trámite, en el formato denominado "*Solicitud de Dictamen de Evaluación Programática*".

Artículo 77.- El formato de Solicitud de Dictamen de Evaluación Programática, debe contener la siguiente información:

- I. Identificación del proyecto sujeto a evaluación programático-presupuestaria;
- II. Presupuesto del proyecto en el Capítulo 1000: Autorizado, por ejercer, expectativa de cierre, así como costo mensual y anual por el periodo de solicitud de las plazas;
- III. Descripción del objetivo del proyecto sujeto a evaluación programático-presupuestaria;
- IV. Información sobre las metas de actividad que se fortalecen con la contratación de plazas; en la que se deberá identificar: programación anual, avances y modificado propuesto anual, así como la nueva calendarización trimestral de las mismas;
- V. Argumentos que justifiquen la creación de plazas y hora/semana/mes, incluyendo los beneficios e impactos programáticos en el cumplimiento y entrega de resultados de los objetivos establecidos en el proyecto a fortalecer con las plazas de nueva creación;
- VI. Identificación del origen de los recursos, y
- VII. Firma de la persona que elabora, validación de la persona titular de la Unidad Ejecutora y autorización de la persona titular de la UIPPE; así como, visto bueno de la Unidad de Apoyo Administrativo correspondiente.

Adquisición de bienes muebles e intangibles

Artículo 78.- Las Dependencias y Entidades Públicas observarán los criterios de racionalidad y disciplina contenidos en el PEGEM para la adquisición de bienes muebles e intangibles y se sujetarán a las disposiciones que para el caso emita la Oficialía Mayor.

Artículo 79.- La Secretaría, por conducto de la DGPyGP en coordinación con las Dependencias, determinará los diferimientos o cancelaciones de la autorización de recursos para la adquisición de bienes muebles e intangibles, a que se refiere el artículo 310 del Código, cuando las condiciones técnicas, económicas y financieras lo ameriten.

Gastos a comprobar

Artículo 80.- Se entenderá por liberación de recursos para gastos a comprobar, los solicitados por las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de diversos programas a través del Gasto Corriente, el límite de autorización estará sujeto al presupuesto de cada Unidad Ejecutora; en el caso de Gasto en Inversión Pública, se realizará de conformidad con las disposiciones que para su ejercicio emita la Secretaría.

Artículo 81.- Las Unidades Ejecutoras podrán liberar gastos a comprobar, cuando exista suficiencia presupuestaria en la partida expresa y solo en casos plenamente justificados. Lo anterior, sin perjuicio al cumplimiento que deberán observar las unidades ejecutoras de gasto conforme a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, su Reglamento y demás normativa aplicable. Asimismo, estará sujeto a la disponibilidad financiera de la Tesorería.

Artículo 82.- La liberación de recursos para gastos a comprobar, deberá realizarse mediante solicitud en el formato correspondiente que se genera a través del SPP, el cual contendrá la firma de la persona servidora pública facultada para solicitar el trámite, así como de la persona titular de la Unidad Ejecutora o del área facultada para ello en el caso de las Entidades Públicas.

Artículo 83.- La comprobación de los recursos que se liberen con fecha cercana al cierre del ejercicio fiscal, estará sujeta a lo que se establezca en las disposiciones de cierre de ejercicio que emita la Secretaría.

Artículo 84.- La Secretaría no liberará nuevos recursos para gastos a comprobar a las Dependencias, cuando la persona titular de la Unidad Ejecutora y/o la persona solicitante mantenga saldo vencido pendiente de comprobar ante la Contaduría conforme al plazo establecido en la normativa respectiva, salvo cuando se justifique que el saldo pendiente corresponde a algún Programa que no ha sido concluido, ya que en dicho supuesto se deberá justificar ante la propia Contaduría, quien emitirá la procedencia o no, de la justificación de ampliación del plazo.

Comprobación de recursos

Artículo 85.- La persona titular de la Unidad Ejecutora, Unidad de Apoyo Administrativo, así como la persona servidora pública solicitante de los recursos serán los responsables de la comprobación de los anticipos otorgados.

Artículo 86.- Los recursos cobrados deberán comprobarse por el concepto que les dio origen, ante la Contaduría, a través del formato correspondiente debidamente completado, y adjuntarán una relación con copia simple de la documentación comprobatoria.

En el caso de las Entidades Públicas, dicha comprobación se efectuará ante el área facultada para ello.

Artículo 87.- La comprobación de los anticipos deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la liberación de los recursos en la cuenta bancaria de la Unidad Ejecutora correspondiente.

Cuando las Unidades Ejecutoras no puedan cumplir, contarán con un máximo de 5 días hábiles para informar, a través de oficio a la Contaduría el motivo y establecerán una fecha compromiso para su comprobación.

Artículo 88.- El ejercicio de los gastos a comprobar, se realizará con apego a lo que establece el PEGEM y el presente Manual, mientras que su comprobación se realizará en los términos y formatos establecidos en el SPP.

Artículo 89.- La Contaduría llevará el registro y control de la liberación y comprobación de los recursos. En el caso de las Entidades Públicas, el registro y control lo llevará el área facultada para ello.

Artículo 90.- La Contaduría enviará mensualmente a la Unidad de Apoyo Administrativo de las Dependencias, los saldos pendientes de comprobar para conocimiento y notificará a la Tesorería y a la DGPYP sobre las personas servidoras públicas que no cumplan lo establecido en el artículo 84 de este Manual.

En el caso de las Entidades Públicas, el área facultada para llevar el registro, control de la liberación y comprobación de los recursos enviará dicha información a las áreas que deban contar con ella.

Artículo 91.- Cuando existan cambios de la persona responsable de la comprobación, deberá notificarse el nombre y cargo de dicha persona por escrito a la Subsecretaría, a través de la Contaduría y al Órgano Interno de Control correspondiente.

CAPÍTULO QUINTO ADECUACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIAS

Artículo 92.- Son susceptibles de adecuación programático-presupuestaria, los recursos destinados al Gasto Corriente, de Inversión y, en su caso, al No Programable, las cuales deberán estar encaminadas a mejorar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios, debiendo atender las disposiciones contenidas en este Manual, así como aquellas que determine la Secretaría.

Artículo 93.- Para el caso de las Dependencias y Entidades Públicas, la Secretaría determinará las partidas de gasto, Programas o Proyectos presupuestarios que podrán ser catalogados como intransferibles, entendiéndose a éstos como aquellos que su asignación presupuestaria no será susceptible de modificación alguna, salvo que la Secretaría lo apruebe en función de la circunstancia financiera de las Dependencias y Entidades Públicas o del Estado en su conjunto.

Las partidas específicas identificadas como intransferibles serán las que comprenden los recursos destinados al pago de los servicios personales, los gastos operativos como combustibles, servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, fotocopiado, vigilancia, lavandería, limpieza e higiene, arrendamiento de edificios y locales, entre otras que sean definidas por la Secretaría.

Artículo 94.- Todas las solicitudes de adecuación programático-presupuestaria que las Dependencias y Entidades Públicas presenten ante la Secretaría durante el ejercicio, se deberán registrar en los formatos establecidos en el SPP.

Artículo 95.- Dentro de las Adecuaciones presupuestarias se incluyen las modificaciones al Calendario, para lo cual las Unidades Ejecutoras de las Dependencias y Entidades Públicas deberán solicitar previamente autorización de la DGPYP.

Artículo 96.- Las Unidades Ejecutoras de las Dependencias y Entidades Públicas deberán solicitar sus trasposos programático-presupuestarios externos con estricta observancia a lo establecido en el Código, el PEGEM y este Manual, con justificación y el visto bueno de la persona titular de la UIPPE y de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia, quienes harán el trámite correspondiente ante la Secretaría.

Para las Entidades Públicas, los trasposos programático-presupuestarios externos deberán autorizarse previamente por su Órgano de Gobierno y solicitarse a la Secretaría con el visto bueno de la UIPPE y de la Unidad de Apoyo Administrativo, tanto de la Unidad Ejecutora como de la Dependencia.

Artículo 97.- Las Adecuaciones presupuestarias de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, podrán autorizarse por sus respectivas Unidades de Apoyo Administrativo o su equivalente. Dichas adecuaciones deberán referirse en los informes mensuales y trimestrales que entreguen a la Secretaría para efecto de dar cumplimiento al Código y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 98.- Las Ampliaciones Presupuestarias Líquidas o No Líquidas podrán ser solicitadas a la Secretaría por las Unidades Ejecutoras, cuando se justifique plenamente, a través de su Unidad de Apoyo Administrativo; dichas solicitudes deberán acompañarse del Dictamen de Reconducción y Actualización Programática-Presupuestal correspondiente, avalado por la persona titular de la Unidad Ejecutora.

Para el caso de las Entidades Públicas, las solicitudes de Ampliaciones Presupuestarias Líquidas o No Líquidas, deberán ser aprobadas previamente por su Órgano de Gobierno y solicitadas a través de su Dependencia.

Trasposos presupuestarios internos

Artículo 99.- Los trasposos presupuestarios internos serán aquellos que se realicen dentro de un mismo Programa presupuestario y Capítulo de gasto, sin que se afecte el monto total autorizado, siempre y cuando se cumplan las metas comprometidas en la Estructura Programática del presupuesto aprobado.

Estos trasposos serán realizados de manera directa por las Unidades Ejecutoras, sin necesidad de obtener la autorización de la Secretaría, y deberán observar lo dispuesto en el artículo 317 del Código, en el PEGEM y el presente Manual, y contar con el visto bueno de la persona titular de la Unidad de Apoyo Administrativo.

Trasposos presupuestarios externos

Artículo 100.- Los trasposos presupuestarios externos serán aquellos que se realicen entre Programas presupuestarios y/o Capítulos de gasto; la Unidad Ejecutora deberá solicitar la autorización de la Subsecretaría, a través de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 317 Bis del Código, en el PEGEM, en el presente Manual y en las demás disposiciones aplicables.

Por ninguna razón se podrán realizar trasposos presupuestarios externos del Gasto de Inversión en obras y acciones a los capítulos de Gasto Corriente.

Artículo 101.- La solicitud de traspaso presupuestario externo deberá contener la justificación necesaria, así como el Dictamen de Reconducción y Actualización Programática-Presupuestal correspondiente, que deberá incluir los montos, fuentes de financiamiento, Programa presupuestario y Proyectos afectados, la descripción del ajuste en sus metas de actividad y objetivos, así como las Unidades Ejecutoras afectadas y los Capítulos de gasto que comprenden.

Para el caso de las Entidades Públicas, adicionalmente a la solicitud de trasposos presupuestarios externos, deberán contar con la autorización de su Órgano de Gobierno y presentarla a la Secretaría, por conducto de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia.

Artículo 102.- El monto total de trasposos presupuestarios externos que autorice la Secretaría, no podrá exceder del porcentaje estipulado en el Código y el PEGEM para el ejercicio fiscal correspondiente, excluyendo de este cálculo a los ajustes por incrementos salariales de carácter general, a los ajustes derivados de la firma de convenios específicos con otros órdenes de gobierno y a las contingencias derivadas de desastres naturales y siniestros.

Artículo 103.- La DGPYP y la DGEDI analizarán las solicitudes de trasposos presupuestarios externos, los cuales deberán estar acompañados del Dictamen de Reconducción y Actualización Programática-Presupuestal en el que se debe incluir la justificación correspondiente derivado de las modificaciones, así como el análisis del impacto en el cumplimiento de las metas de actividad autorizadas en su Programa Anual.

Artículo 104.- La Secretaría se reservará la facultad de autorizar trasposos presupuestarios externos de recursos entre diferentes proyectos, regiones o centros de costo cuando:

- I. Se propongan adecuaciones de recursos presupuestarios, asignados al cumplimiento de objetivos y metas de actividad de los Programas presupuestarios y Proyectos prioritarios;
- II. Se afecten recursos derivados de Economías por el incumplimiento de metas de actividad, y
- III. Se trate de partidas de gasto determinadas por la Secretaría como intransferibles.

Dictamen de reconducción y actualización programática – presupuestal

Artículo 105.- Corresponderá a la Secretaría, a través de la DGPyGP y la DGEDI, en coordinación con la UIPPE de la Dependencia o Entidad Pública, llevar a cabo el replanteamiento o actualización de la estrategia de desarrollo que haya sido adecuada, en la cual se modificará el presupuesto original, programación anual, el alcance y ejecución de las metas de actividad.

Artículo 106.- En el caso de la cancelación de uno o más proyectos o metas de actividad de las Unidades Ejecutoras, que proceda, los recursos de éstas deberán ser reasignados a aquellos Proyectos y/o metas de actividad que resulten de mayor prioridad, en términos de su impacto social, económico y costo beneficio.

Artículo 107.- El Dictamen de reconducción y actualización programática-presupuestal, debe contener la siguiente información:

- I. Identificación de la estructura orgánica vigente;
- II. Tipo de movimiento: Programático o Presupuestario;
- III. Identificación del Programa y Proyecto presupuestario en el que se realiza la solicitud de adecuación programática y/o presupuestaria;
- IV. Cuando sea el caso de un movimiento presupuestario: identificación de los recursos a nivel Proyecto, presupuesto autorizado, modificado, ejercido, por ejercer, el monto de la asignación o deducción según el tipo de movimiento (traspasos externos, ampliaciones, cancelaciones y reducciones) así como el modificado propuesto;
- V. Cuando el movimiento sea programático: identificación de los recursos a nivel proyecto, presupuesto autorizado, modificado y por ejercer; así como, la información sobre las metas de actividad programadas, alcanzadas y modificadas de los proyectos que se pretenden cancelar, reducir o ampliar, y la nueva calendarización trimestral;
- VI. En caso de que la modificación en la programación anual de la meta de actividad se autorice y dicha acción forme parte de una variable de algún indicador; esta modificación deberá realizarse en el SPP;
- VII. Los argumentos que justifiquen la cancelación, reducción, ampliación o reasignación programático-presupuestaria, en los que se incluirán los beneficios, impactos y repercusiones programáticas y de cumplimiento de metas de actividad, así como los objetivos originados por dichas modificaciones;
- VIII. Identificación del origen de los recursos, y
- IX. Firma de autorización por parte de las personas titulares de la UIPPE y la Unidad de Apoyo Administrativo de las Dependencias y Entidades Públicas.

CAPÍTULO SEXTO INGRESOS ADICIONALES

Artículo 108.- La persona titular del Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría, en los términos de las disposiciones aplicables, podrá autorizar a las Dependencias y Entidades Públicas, para que realicen erogaciones adicionales con cargo a ingresos adicionales en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 109.- Para ejercer los ingresos autogenerados adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos del Estado de México del ejercicio fiscal correspondiente, las Entidades Públicas podrán solicitar a la Secretaría, previo acuerdo de su Órgano de Gobierno, la autorización de Ampliación Presupuestal No Líquida a su presupuesto, con el propósito de aplicar los recursos a Programas y Proyectos presupuestales prioritarios, para lo cual deberán elaborar un informe sobre el monto de los ingresos obtenidos en los diferentes rubros.

Las Entidades Públicas del Sector Educación que generen ingresos propios derivados de actividades distintas al objeto principal, tales como cursos de verano, extracurriculares, diplomados, estudios, entre otras, solicitarán a la Secretaría, previo acuerdo de su Órgano de Gobierno, autorización de la ampliación presupuestaria no líquida dentro del ejercicio fiscal en que se genere.

Artículo 110.- Las Unidades Ejecutoras que recuperen primas de seguros por concepto de siniestro de bienes muebles, previo entero a la Caja General o al área financiera en el caso de las Entidades Públicas, podrán solicitar a la Secretaría, una Ampliación Presupuestaria de recursos por el monto recuperado, siempre y cuando se destine a restituir el bien de que se trate y solo se aplicarán dentro del año fiscal en que se recupere. El ejercicio de estos recursos deberá sujetarse invariablemente a las normas y procedimientos aplicables en la materia.

Artículo 111.- En caso de que la recuperación de bienes muebles siniestrados se proponga en especie, la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General Recursos Materiales, con la participación de la Unidad de Apoyo Administrativo, podrá suscribir un convenio con la compañía aseguradora que garantice la restitución de los bienes siniestrados, en las mejores condiciones para el Gobierno del Estado.

Ahorros, economías y disponibilidades del presupuesto

Artículo 112.- Los recursos que resulten de los Ahorros Presupuestarios y Economías del presupuesto, así como los subejercicios mayores a 90 días, estarán a disposición de la Hacienda Pública Estatal, por lo que su destino lo autorizará la Secretaría de acuerdo a las necesidades y políticas del Estado.

Artículo 113.- Sólo se podrá autorizar el uso de las Economías cuando no se hayan alcanzado las metas programadas y se destinen para el mismo fin, en los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.

Artículo 114.- En el caso de los Ahorros Presupuestarios y Economías de las partidas catalogadas por la Secretaría como intransferibles, sólo se podrá autorizar su disposición para el mismo fin en periodo distinto al programado originalmente o para asignarles recursos adicionales a otras partidas de la misma naturaleza.

Artículo 115.- Para hacer uso de los recursos provenientes de Disponibilidades presupuestarias, las Dependencias y Entidades Públicas deberán solicitar autorización a la Secretaría, y considerar los siguientes conceptos:

- I. Gastos que no representen en los ejercicios subsecuentes un gasto irreductible;
- II. Cubrir el posible diferencial entre la estimación de la política salarial y las negociaciones con las asociaciones sindicales;
- III. Pago de contribuciones federales, estatales y municipales;
- IV. Financiamiento de contrapartes derivadas de la formalización de transferencias federales, y
- V. Pago a terceros por gastos operativos.

La aplicación anterior deberá realizarse, siempre y cuando las reglas de operación de la Fuente de Financiamiento de donde provengan las Disponibilidades presupuestarias no indiquen aplicación distinta, en los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.

CAPÍTULO SÉPTIMO TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS

Otorgamiento de subsidios y ayudas

Artículo 116.- Las Dependencias y Entidades Públicas podrán realizar transferencias, otorgar subsidios, ayudas y donativos con cargo a su presupuesto autorizado.

Para el caso de las Entidades Públicas se requerirá la autorización de su Órgano de Gobierno.

Artículo 117.- Las Dependencias y Entidades Públicas serán responsables de que los Subsidios y Ayudas se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, con base en lo siguiente:

- I. Identificar con precisión a la población objetivo;

- II. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y etnias;
- III. Establecer la temporalidad en su otorgamiento;
- IV. Prever montos máximos por beneficiario y el porcentaje del costo del programa, en su caso, en las Reglas de Operación;
- V. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información, así como la evaluación de los beneficios económicos y sociales tanto de su asignación como de su aplicación, e
- VI. Incorporar mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación y decidir sobre su terminación.

Artículo 118.- Las personas titulares de las Dependencias y Entidades Públicas serán las responsables en el ámbito de sus competencias, de que se otorguen, ejerzan y comprueben los subsidios conforme a lo establecido en el Código y en las demás disposiciones aplicables, con cargo a su presupuesto autorizado.

Artículo 119.- El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría, previa opinión de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia, podrá reducir, suspender o terminar el otorgamiento de los subsidios, cuando las Entidades Públicas sectorizadas no cumplan con lo previsto en sus programas o convenios.

Donativos

A) Recepción

Artículo 120.- Los recursos económicos por concepto de donativos que reciban las Dependencias, deberán depositarse en la Caja General, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de México y solicitar a la Secretaría, la autorización para ejercerlos. Las Entidades Públicas, lo depositarán en su Tesorería y para su aplicación deberán contar con la aprobación de su Órgano de Gobierno y solo en caso de que éstos no estén presupuestados o rebasen el mismo, se solicitará autorización a la Secretaría, en los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.

Artículo 121.- En el caso de la recepción de donativos en especie, las Dependencias y Entidades Públicas, deberán realizar el registro contable que refleje el correspondiente movimiento en el activo y se sujetarán a las disposiciones contables aplicables.

B) Otorgamiento

Artículo 122.- Las Dependencias y Entidades Públicas, solo podrán otorgar donativos a los sectores social y privado, cuando los recursos estén autorizados en su respectivo presupuesto y se especifique claramente que están destinados a apoyar actividades culturales, educativas, de salud, de investigación, deportivas y de ayuda extraordinaria; así como conocer los beneficios esperados de tales donativos.

Además, deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de programas a cargo del gobierno estatal y que en ningún caso estén vinculados a partidos o agrupaciones políticas, salvo que así lo permitan otras disposiciones legales.

Artículo 123.- Los donativos solo podrán otorgarse con la autorización de las personas titulares de la Dependencia o de la Entidad Pública, en el caso de esta última, adicionalmente deberá contar con la aprobación de su Órgano de Gobierno.

Artículo 124.- En el otorgamiento de donativos, las Unidades Ejecutoras deberán obtener del beneficiario el recibo correspondiente que justifique y compruebe el destino de este recurso.

CAPÍTULO OCTAVO CONVENIOS DE SANEAMIENTO FINANCIERO

Artículo 125.- Las Entidades Públicas que requieran suscribir convenios de saneamiento financiero en los términos del PEGEM, deberán presentar sus respectivos proyectos de convenios a la Secretaría, por conducto de las Dependencias coordinadoras de sector, a más tardar el último día hábil del mes de marzo.

Artículo 126.- La Secretaría, seleccionará a las Entidades Públicas con las que habrán de celebrarse convenios de saneamiento financiero a más tardar el 15 de abril de cada Ejercicio Fiscal, y se deberán firmar dichos convenios con fecha límite el último día hábil del mismo mes.

Artículo 127.- Los convenios de saneamiento financiero deberán contener los elementos cuantitativos y cualitativos de flujo de efectivo que corresponda a cada ejercicio fiscal, conforme al presupuesto anual que la Secretaría haya comunicado a las Entidades Públicas, a través de las Dependencias. Dichos elementos son:

- I. Ingreso;
- II. Gasto;
- III. Transferencias;
- IV. Disponibilidades;
- V. Los indicadores aprobados en sus presupuestos y aquellos que adicionalmente se hubieren acordado con las Entidades Públicas; y
- VI. Los avances de metas físicas en relación con el ejercicio del presupuesto. Las Entidades Públicas podrán incorporar en los convenios, aquellos elementos que en cada caso considere pertinente la Secretaría.

Artículo 128.- La Secretaría y la Contraloría se auxiliarán de grupos interinstitucionales encargados de evaluar mensualmente los convenios de saneamiento financiero.

Las Entidades Públicas remitirán al grupo de trabajo interinstitucional la información del ejercicio del flujo de efectivo y devengado, y lo reportarán a la Secretaría, a través de la UIPPE correspondiente, dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre mensual.

Artículo 129.- La Secretaría efectuará la evaluación del cumplimiento de los compromisos contenidos en los convenios dentro de los 45 días naturales posteriores a cada trimestre.

En caso de detectarse variaciones respecto de los compromisos establecidos la Secretaría propondrá a la Dependencia Coordinadora de Sector y, en su caso, a los respectivos Órganos de Gobierno de las Entidades Públicas sectorizadas, las medidas correspondientes para su corrección en los términos de las disposiciones aplicables.

La Contraloría, con base a los acuerdos establecidos con la Secretaría, dispondrá lo conducente a efecto de que, en su caso, se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad.

La Secretaría podrá reservarse la autorización de las transferencias de recursos a las Entidades Públicas y solicitar a las Dependencias la revocación de las autorizaciones que, a su vez, hayan otorgado a sus entidades coordinadas, cuando se observen hechos que contravengan los compromisos establecidos en los convenios de saneamiento financiero, o las disposiciones previstas en el PEGEM.

CAPÍTULO NOVENO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Artículo 130.- Se consideran ADEFAS a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, previstos para cubrir los compromisos pendientes de pagar, que hayan sido devengados y debidamente contabilizados al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal que corresponda, derivados de la contratación de bienes y servicios e inversión pública, requeridos para el desempeño de las funciones de los Entes Públicos, para ser liquidados en el ejercicio inmediato posterior. En estos casos las Dependencias y Entidades Públicas deberán solicitar a la Secretaría autorización para realizar la afectación al Capítulo 9000, siempre y cuando hayan cumplido con los siguientes requisitos:

- I. Haber documentado y registrado el gasto de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Manual, el Código y la Ley de Disciplina Financiera, así como en las demás disposiciones que regulen el registro del ejercicio del presupuesto, y
- II. Que hayan sido registradas ante la Contaduría el último día hábil del mes de enero del ejercicio fiscal en curso, lo que deberá comprobarse con la fecha de la documentación respectiva donde se refleje el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados o la fecha de expedición del Contra-recibo emitido por la Tesorería o equivalente, al momento de tramitar el pago.

Artículo 131.- Los compromisos que sean devengados y que no se informen a la fecha que determine la Secretaría para el cierre del ejercicio, afectarán invariablemente el presupuesto autorizado de la Unidad Ejecutora de las Dependencias y Entidades Públicas para el ejercicio fiscal siguiente.

Artículo 132.- Las Unidades Ejecutoras de las Dependencias tendrán como fecha límite para el pago de las ADEFAS, el primer semestre del ejercicio siguiente en el que se generaron, siempre y cuando las condiciones contractuales no indiquen plazo distinto de pago. Una vez transcurrido este plazo y de no comprobar debidamente documentada la obligación de pago, se procederá a la cancelación correspondiente.

CAPÍTULO DÉCIMO

REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Artículo 133.- La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables de verificar y evaluar periódicamente los resultados de la ejecución de los programas presupuestarios y de la correcta aplicación del gasto público de las Dependencias y Entidades Públicas, a fin de que, de ser necesario, se apliquen las medidas preventivas y correctivas que procedan.

Artículo 134.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior y a lo establecido en el artículo 327-C del Código, las Unidades Ejecutoras, por conducto de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dependencia, deberán enviar dentro de los primeros diez días hábiles posteriores al cierre del mes inmediato anterior, los resultados del avance y cumplimiento de su ejercicio presupuestario y de manera trimestral, en sus fases de modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, así como generar las conciliaciones mensuales, a fin de cumplir con las metas e indicadores del desempeño.

Artículo 135.- Para efecto de llevar un adecuado seguimiento a la correlación entre el cumplimiento de los ingresos y el ejercicio del gasto del Estado, las Dependencias y Entidades Públicas deberán remitir dentro de sus informes mensuales, la integración de los saldos de sus cuentas bancarias y de inversión por Fuente de Financiamiento, así como de los fideicomisos que se encuentren a su cargo.

Artículo 136.- Los Entes Públicos, a través de la UIPPE o su equivalente, y con el objeto de integrar el avance de la ejecución de los Programas presupuestarios derivados del Plan de Desarrollo que se remite a la Legislatura Local, deberán llevar a cabo, en el SPP, registro trimestral de los avances y resultados obtenidos en sus Programas y proyectos presupuestarios, así como su prospectiva. Para ello, deberán verificar que la asignación de los recursos asociados guarde la debida correspondencia con los objetivos, las estrategias, líneas de acción, metas de actividad y los indicadores relacionados.

Artículo 137.- Los Entes Públicos por conducto de sus dependencias coordinadoras de sector deberán reportar a la Secretaría dentro de los primeros diez días hábiles posteriores al cierre del trimestre inmediato anterior, sus avances del informe programático e indicadores en el SPP.

Artículo 138.- Las Unidades Ejecutoras llenarán el avance trimestral consolidado de metas, contenido en el SPP, a nivel de proyecto con la finalidad de que la Unidad Responsable revise su integración y validación.

Artículo 139.- En la integración y envío de los reportes del avance programático, presupuestario y contable, los Entes Públicos deberán ajustarse a los lineamientos, sistemas y las metodologías establecidas por la Secretaría.

Artículo 140.- Para efectos de la recepción de los reportes de avance programático y presupuestario, así como para atender las consultas referentes al proceso de evaluación, la DGP y la DGEDI, en el ámbito de sus responsabilidades, proporcionará el apoyo técnico y la asesoría que requieran los Entes Públicos.

Artículo 141.- Corresponde a la UIPPE de los Entes Públicos validar la información contenida en los reportes a que se refiere este capítulo, así como verificar su congruencia con el Plan de Desarrollo.

Corresponde a la Contraloría, conforme a su programa de trabajo, verificar directamente o a través de los Órganos Internos de Control, la información contenida en los reportes a que se refieren los artículos de este capítulo, así como su congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo y en los Programas presupuestarios que se deriven de éste.

Artículo 142.- Los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades Públicas, en el ejercicio de sus atribuciones, establecerán los sistemas de inspección, control y vigilancia con el fin de identificar los resultados de la aplicación del gasto público en términos del cumplimiento de las metas para los que fueron asignados, así como para vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su reglamento, en el Código, en el PEGEM, en las normas establecidas en el presente Manual y en las demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 143.- Las Dependencias y Entidades Públicas, deberán enviar a la Contaduría de manera trimestral en los primeros 15 días hábiles posteriores al término del trimestre, los estados financieros que contengan la información patrimonial, presupuestaria, de obra pública, nómina y el avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo, para su envío al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Artículo 144. - Las Dependencias y Entidades Públicas deberán dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de evaluación de programas presupuestarios, así como a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación emitido por la Secretaría, a través de la DGEDI. Lo anterior, con el propósito de llevar a cabo la valoración objetiva del diseño, consistencia, resultados y procesos de dichos programas, verificando el grado de cumplimiento de sus metas y objetivos mediante la revisión de los indicadores estratégicos y de gestión correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por el que se expide el “Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México”, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y mantendrá su vigencia hasta que se emita un nuevo acuerdo que lo modifique o lo sustituya.

TERCERO. Queda sin efectos el Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en fecha 31 de julio de 2014, así como cualquier otra disposición administrativa de igual naturaleza que se oponga al contenido del presente Manual.

CUARTO. Toda documentación, trámite o proceso administrativo derivado de la aplicación de este Manual deberá generarse, registrarse y validarse conforme a los sistemas electrónicos institucionales establecidos por la Secretaría, en observancia con lo dispuesto en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México, sin perjuicio de la validez oficial que otorguen dichos medios.

QUINTO. Los casos no previstos en el presente Manual serán resueltos por la Secretaría, a través de la Subsecretaría, emitiendo criterios técnicos con carácter supletorio, debidamente fundados y motivados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

SEXTO. Todos los formatos mencionados en el presente Manual podrán ser consultados, llenados y descargados a través del SPP y estarán disponibles en el sitio web de “Transparencia Fiscal” del Gobierno del Estado de México, dirección: <https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/>

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, el día 15 de agosto del año dos mil veinticinco.

OSCAR FLORES JIMÉNEZ.- SECRETARIO.- RÚBRICA.